

1500876-65.2022.8.26.0047

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Ameaça

Magistrado: DIOGO PORTO VIEIRA BERTOLUCCI

Comarca: Assis

Foro: Foro de Assis

Vara: 2ª Vara Criminal e da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

Data de Disponibilização: 12/12/2022

... [processo nº 000919-82.2016.8.26.0047 (tráfico) - fl. 97], razão pela qual aumento a pena em 1/4, por duas vezes, fixando a reprimenda intermediária em 1 mês e 16 dias de detenção.

Na terceira fase inexistem causas de diminuição ou aumento de pena, razão pela qual torno definitiva a pena de 1 mês e 16 dias de detenção.

CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA - ART. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Assis

Foro de Assis

2ª Vara Criminal e da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

R. Dr. Lycio Brandão de Camargo, 50, Assis-SP - cep 19802-300

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500876-65.2022.8.26.0047 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500876-65.2022.8.26.0047

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumário - Ameaça

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Portaria - 2111676/2022 - DEL.DEF.MUL.

ASSIS, 18245114 - DEL.DEF.MUL. ASSIS, 2111676 - DEL.DEF.MUL. ASSIS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GABRIEL PALMEIRA MARTINS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DIOGO PORTO VIEIRA BERTOLUCCI

Vistos.

GABRIEL PALMEIRA MARTINS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 24-A da Lei 11.340/06, e artigo 147, do Código Penal, porque, no dia 22 de abril de 2022, por volta das 15h30min, na Avenida Otto Ribeiro, n. 700, Jardim Paulista, nesta Cidade e Comarca de Assis, prevalecendo-se de relações domésticas e familiares contra a mulher, na forma da Lei Federal n. 11.340/2006, descumpriu decisão judicial prevista nos autos do processo n. 1500840-23.2022.8.26.0047, que deferiu medidas protetivas de urgência em favor da vítima Julia Neves Souza, embora intimado sobre a proibição. Ainda, segundo a denúncia, também no dia 20 de abril de 2022, em horário e locais incertos, ameaçou a vítima Julia Neves Souza, de causar mal injusto e grave.

A denúncia foi recebida (fl. 35). O réu foi citado (fl. 47) e apresentou defesa preliminar, acompanhada de documentos (fl. 48/57). Rejeitada esta, confirmou-se o recebimento da denúncia, designando-se audiência de instrução e julgamento (fls. 58/60).

Realizada audiência de instrução e julgamento, foram inquiridas a vítima e uma testemunha arroladas pela acusação, além de uma testemunha arrolada pela Defesa, seguindo-se do interrogatório do acusado. Na mesma oportunidade as partes apresentaram debates orais, pugnando o Dr. Promotor de Justiça pela condenação do réu nos termos da denúncia, enquanto que a D. Defesa requer a absolvição do acusado (fls.101/103).

É o relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

A ação penal é procedente.

Com efeito, a existência dos delitos está comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 06/08 e pelas provas produzidas em Juízo, ao passo que a autoria recai de forma absolutamente firme sobre o acusado.

Nesse sentido, em solo policial, a vítima Julia Neves Souza relatou "nesta data saiu de seu local de trabalho com sua colega Erika, no veículo da mesma, um Fiat/UNO, foi quando seu ex companheiro Gabriel começou uma perseguição ao veículo onde ficou assustando a vítima e sua colega. O réu conduzia um veículo GOL/VW de cor branca e de modelo antigo, foi quando ele seguiu o veículo até esta delegacia e ao se deparar com o plantão policial, o mesmo seguiu por via pública, não parando. Declarou que no dia 19/04 registrou o boletim de ocorrência n. BD7888 e pediu medidas protetivas, processo n. 1500840-23.2022.8.26.0047. Disse que foi avisada pelo oficial de justiça Peterson, acerca da concessão das medidas protetivas. Na delegacia ligou para o Oficial de Justiça Peterson e este confirmou a intimação do acusado realizada no dia 20/04/2022, acerca das medidas protetivas e apresentou print comprovando a intimação ao réu. Narrou que no dia 20/04 após ser cientificado sobre as medidas protetivas, GABRIEL também xingou a declarante e a ameaçou conforme as mensagens anexadas" (fl. 9).

Em Juízo Julia ratificou referida versão. Esclareceu que fez a medida protetiva porque o acusado foi no seu serviço e lhe bateu. Depois que fez a medida, o acusado começou a lhe mandar mensagens ameaçando-a e a perseguir de carro. O acusado lhe mandou mensagens e a perseguiu depois das medidas protetivas.

A testemunha Erika de Almeida Santos, na fase policial, "declarou que é colega de trabalho de Julia. Nessa data estava dirigindo seu carro e tendo como passageira Júlia, quando estavam saindo de seu local de trabalho. Foi quando o ex companheiro de Júlia, que se chama Gabriel, começou a perseguir elas em um veículo GOL/VW de cor branca de um modelo antigo, tentando se lembrar mas acredita que a placa do veículo seja JNU-0486. Foi quando a seguiu até o plantão policial, momento em que parou o carro, o réu continuou e se evadiu do local. Declara que tinha conhecimento de que Julia tem uma protetiva contra Gabriel e que o mesmo não pode se aproximar dela (fls. 10).

Em Juízo Erika confirmou sua versão dos fatos apresentada por ocasião da fase policial. Declarou que trabalha junto com a vítima, e desde o dia em que GABRIEL bateu nela na frente no serviço, no restaurante, ele continuou passando lá de carro, que era um gol branco, que tinha duas listas pretas. A vítima não trabalhava direito, preocupada que ele poderia invadir o lugar de trabalho dela. Teve uma vez que foi levar ela até a tia dela e GABRIEL seguiu a depoente e a vítima. A depoente estava dirigindo o veículo e conseguiu chegar até perto de uma policia, onde foi feito um outro boletim de ocorrência, porque GABRIEL estava seguindo elas. GABRIEL mandava mensagens para Julia, e ela ficava com medo de trabalhar e ele ficava lá rondando o serviço, parava o carro na esquina, e os entregadores informavam que ele parava o carro em tal lugar.

A testemunha Celina Anda de Oliveira, arrolada pela Defesa, declarou que é amiga da mãe do acusado. Disse que conhece o acusado há dez anos. Mora próxima do acusado, é vizinha dele. Declarou que a relação do acusado e vítima é de muitas brigas. GABRIEL sozinho é menino bem calmo, no relacionamento com a esposa dele que é conturbado. Julia é uma pessoa com dualidade, ela é alterada, sempre gritando,

agredindo, agredindo o sogro inclusive. Disse que GABRIEL é um bom pai, muito amoroso, atencioso. Gabriel é muito carinhoso e amoroso com o filho.

Interrogado na fase policial, o réu GABRIEL PALMEIRA MARTINS, asseverou que desconhece as medidas protetivas a seu desfavor e não se recorda a data em que foi notificado pelo oficial de justiça. Nega ter escrito e muito menos enviado as mensagens estipuladas nos prints para Júlia, e que não trocou mensagens nesse dia com a mesma, alegando que desconhece o número (18)9968029 e que o seu é 1899277422 e também de sua genitora. Tem ideia de que a Júlia esteja o acusando destes delitos, pois tem um filho de 02 anos juntos e para impedir o contato de o ver, pois o menino esteve na convivência de sua família e derrepente foi bloqueado por Júlia (fls. 15).

Em Juízo GABRIEL declarou que desconhece os fatos. Disse que estava procurando Julia, para saber de seu filho por estar em porta de bar até uma hora da manhã com ela. Disse que não perseguiu a vítima, porque não tem carro, tem bicicleta. Desconhece ter mandado mensagens para a vítima.

Pois bem.

Como se colhe da prova produzida nos autos, patente a responsabilidade do réu quanto à prática dos crimes de ameaça e descumprimento de medidas protetivas, descritos na denúncia.

No caso, a vítima confirma, em depoimentos firmes, coesos e uniformes, nas duas fase da persecução penal, as ameaças proferidas pelo réu.

A vítima foi clara ao afirmar que foi ameaçada pelo acusado, tem medo dele, inclusive que possa invadir seu ambiente de trabalho por ficar rondando o local. A ameaça, não há dúvida, foi séria, o que se verifica dos prints de fls. 13/14, tanto que a ofendida procurou a polícia e, em juízo, relatou firmemente os fatos.

Deve ser ressaltado, por relevante, que as declarações da vítima foram integralmente corroboradas com o depoimento da testemunha Erika, a qual asseverou que presenciou o réu se aproximando da ofendida e a ameaçando de morte. Referida testemunha apontou que foi levar Julia até a casa de uma tia dela, e GABRIEL as seguiu, sendo que conseguiu chegar até perto de uma policia, onde parou seu veículo, mas o acusado seguiu o trajeto e fugiu do local, ocasião em que foi feito o boletim de ocorrência, porque GABRIEL estava seguindo elas, descumprindo medida protetiva. Afirmou a testemunha ainda, que GABRIEL mandava mensagens para Julia, e ela ficava com medo de trabalhar e que ele viesse a invadir o seu local de trabalho.

A propósito, acerca da relevância da palavra da vítima em crimes desse jaez, já decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo. Confira-se:

APELAÇÃO CRIMINAL – Violência doméstica – Ameaça e violação de domicílio - Art. 147 c/c art. 61, II, e art. 150, §1º, todos do CP – Sentença condenatória – Absolvição por insuficiência de provas – Descabimento – Materialidade e autoria suficientemente demonstradas – Palavra da vítima – Validade e credibilidade – Regime aberto – Possibilidade – Recurso provido em parte. (TJSP; Apelação Criminal 0000363-39.2018.8.26.0589; Relator (a): Xisto Albarelli Rangel Neto; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São Simão - Vara Única; Data do Julgamento: 17/01/2020; Data de Registro: 17/01/2020).

Por sua vez, o acusado se limitou a dizer que não proferiu ameaças contra a ofendida, aduzindo que apenas procurou a vítima para saber de seu filho, que estaria em um bar até uma hora da manhã. Relatou que desconhece ter mandado mensagens para a vítima, versão que não é hábil a infirmar os relatos apresentados pela vítima, corroborados pelo que foi dito pela testemunha e pelos prints atrelados nas fls. 13/14 dos autos.

É de rigor salientar, ainda, que não há qualquer indício de que a vítima e a

testemunha desejasse incriminar injustamente o acusado.

Assim, com relação ao delito de ameaça, sua comprovação restou evidente, posto que a palavra da vítima, como já salientado, encontrou suporte nos demais elementos dos autos, não havendo qualquer elemento de prova capaz de refutá-las, a ponto de retirar-lhe a credibilidade.

O delito em tela não exige que haja a efetiva intenção de realizar o mal prometido. Trata-se de crime formal que se consuma com a afirmação proferida de forma livre e consciente, causando temor ao destinatário, o que é o caso dos autos, no qual as ameaças foram endereçadas por mensagens (fls. 13/14).

O mal prometido foi capaz de causar temor à vítima, tanto que registrou boletim de ocorrência, já havia pedido medidas protetivas e manifestou o desejo de representação, o que não foi retratado em nenhum momento.

Posta a questão nestes termos, estando comprovada autoria e materialidade, a condenação do réu, pelo delito de ameaça, nos termos da denúncia é medida que se impõe.

DO DESCUMPRIMENTO DA MEDIDA PROTETIVA.

O crime de descumprimento de medida protetiva também restou demonstrado. Com efeito, a prova é suficiente para demonstrar que, no dia 20 de abril de 2022, no bojo dos autos 1500840-23.2022.8.26.0047, foram concedidas medidas protetivas que proibiam o réu de se aproximar a menos 100 metros, além de manter contato por qualquer meio com a vítima, da qual foi ele regularmente intimado no mesmo dia (fls. 20/22 dos presentes autos).

De fato, as declarações da vítima foram corroboradas pelo depoimento da testemunha Erika, que presenciou o ocorrido e asseverou em juízo que, de fato, o réu se aproximou da vítima e a ameaçou, em descumprimento às medidas protetivas. Nesse ponto, deve ser ressaltado que há nos autos o link de uma filmagem, inserto a fls. 23 dos autos, no sentido de que o acusado estava perseguindo a vítima e a testemunha, em descumprimento à medida protetiva, da qual GABRIEL já tinha pleno conhecimento, como ressaltado.

Portanto, verifica-se que, mesmo ciente das regras acerca da concessão das medidas, o réu, ainda assim, optou por descumpri-las, desobedecendo à determinação judicial, fato que, por si só, é suficiente à configuração do crime que lhe é imputado.

Dessa forma, considerando-se que o réu incidiu em fatos típicos (que se amoldam aos artigos 147 do Código Penal e 24-A da Lei 11.340/06) e antijurídicos, bem como inexistindo excludente de culpabilidade, a condenação é medida de rigor.

Passo à dosimetria das penas.

CRIME DE AMEAÇA - ART. 147 DO CP:

Na primeira fase, não existem circunstâncias judiciais desfavoráveis ao sentenciado, razão pela qual fixo a pena-base no mínimo legal, a saber, em 1 mês de detenção.

Na segunda fase, não há atenuantes. Incide, todavia, a agravante do art. 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal, bem como da reincidência [processo nº 000919-82.2016.8.26.0047 (tráfico) - fl. 97], razão pela qual aumento a pena em 1/4, por duas vezes, fixando a reprimenda intermediária em 1 mês e 16 dias de detenção.

Na terceira fase inexistem causas de diminuição ou aumento de pena, razão pela qual torno definitiva a pena de 1 mês e 16 dias de detenção.

CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA - ART. 24-A DA LEI 11.340/06:

Na primeira fase, não há circunstâncias judiciais desfavoráveis ao sentenciado, razão pela qual fixo a pena base no mínimo legal, ou seja, 3 meses de detenção.

Na segunda fase, não há atenuantes. Por outro lado, verifica-se que o acusado é reincidente (Processo nº 000919-82.2016.8.26.0047 (tráfico) - fl. 97], razão pela qual a reprimenda deve ser aumentada em um quarto. Assim, fixo a pena intermediária em 3 meses e 22 dias de detenção.

Na terceira fase, inexistindo causas de aumento ou diminuição, a reprimenda final

fica estabelecida em 3 meses e 22 dias de detenção.

Concurso material:

Como o réu, mediante mais de uma ação, praticou dois crimes (ameaça e descumprimento de medidas protetivas), aplicando-se cumulativamente as penas, de modo que a reprimenda total será de 5 meses e oito dias de detenção.

O regime de cumprimento da pena será o semiaberto em virtude da reincidência, nos termos do artigo 33, § 2º, "c", do Código Penal.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu GABRIEL PALMEIRA MARTINS, como incurso nos artigos 147, do Código Penal e 24-A da Lei nº 11.340/06, à pena de 05 (cinco) meses e 08 (oito) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial semiaberto nos termos do artigo 33, § 2º, "c", do Código Penal, tendo em vista que o sentenciado é reincidente.

Substituição por pena restritiva de direitos: incabível a conversão em penas alternativas, a teor do artigo 44, I, do CP e Súmula 588 do STJ.

Suspensão condicional da pena: inviável, por ser o sentenciado reincidente (CP, art. 77, I).

Faculto ao réu recorrer em liberdade, pois assim respondeu ao processo, ausentes pressupostos e fundamentos para a decretação de sua prisão preventiva.

Após o trânsito em julgado, oficie-se ao Cartório Eleitoral para fins de suspensão dos direitos políticos (CF., art. 15, III).

P.R.I.

Assis, 07 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA